

Sensible Daten (Art. 9) und Strafregisterauszüge

Es handelt sich um Verarbeitungstätigkeiten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie um die Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person.

Falls der Arbeitgeber besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten muss (z. B. Daten über Gesundheit oder Gewerkschaftszugehörigkeit), sind zusätzliche Anforderungen und Einschränkungen erforderlich.

Die Verarbeitung muss nicht nur auf einem der Rechtmäßigkeitsgründe des Art. 6 beruhen, sondern auch die Voraussetzungen des Art. 9 der DSGVO erfüllen.

Somit ist die Verarbeitung sensibler Daten nach Art. 9(1) DSGVO grundsätzlich untersagt, es sei denn, eine der Voraussetzungen des Art. 9(2) DSGVO ist erfüllt. Zum Beispiel:

- Die betroffene Person hat der Verarbeitung dieser Art von Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke ausdrücklich zugestimmt;
- Die Verarbeitung ist für die Erfüllung der Pflichten und die Ausübung der eigenen Rechte des Verantwortlichen im Bereich des Arbeitsrechts, des Rechts der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich, soweit eine solche Verarbeitung durch einen Rechtstext oder einer Kollektivvereinbarung zulässig ist; oder
- Die Verarbeitung ist für die Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des europäischen oder luxemburgischen Rechts erforderlich.



Sensible Daten (Art. 9) und Strafregisterauszüge

Arbeitgeber müssen von Fall zu Fall prüfen, ob einer der in der DSGVO vorgesehenen Fälle es ihnen ermöglicht, die sensiblen Daten ihrer Mitarbeiter zu verarbeiten.

Ein Arbeitnehmer erkrankt und lässt seinem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zukommen. Diese Daten beziehen sich auf den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers und stellen daher sensible Daten dar. Ihre Verarbeitung ist daher grundsätzlich verboten.

Der Arbeitgeber profitiert jedoch von einer Ausnahme für diese Verarbeitung, da sie für die Erfüllung der Pflichten und die Ausübung der eigenen Rechte des Verantwortlichen im Bereich des Arbeitsrechts, des Rechts der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist, soweit eine solche Verarbeitung durch einen Rechtstext oder eine Kollektivvereinbarung zulässig ist (Artikel 9(2) (b) DSGVO). Die Verarbeitung kann daher auf der Grundlage dieser Ausnahme in Verbindung mit Art. 6(1)(c) DSGVO (Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung, Art. L. 121-6 Arbeitsgesetzbuch) erfolgen.

Das luxemburgische Recht schränkt das Recht der Arbeitgeber ein, die gerichtlichen Daten ihrer Arbeitnehmer einzusehen. Im Rahmen der Einstellung darf sich die Beantragung eines Strafregisters nur auf Folgendes beziehen:

- „Bulletin Nr. 3“, das Informationen über Verurteilungen zu Straftaten und Strafvollzugsdelikten enthält;
- „Bulletin Nr. 4“, sofern der Besitz eines gültigen Führerscheins eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers ist und im Arbeitsvertrag vorgeschrieben ist; und/oder
- „Bulletin Nr. 5“, wenn die beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, für die der Arbeitgeber eine Person einstellen will, einen regelmäßigen Kontakt mit Minderjährigen beinhalten, sofern die betroffene Person ihre

Einwilligung erteilt hat.

Der Antrag auf Vorlage eines Bulletins Nr. 3 oder Nr. 4 muss schriftlich eingereicht werden und muss in Bezug auf die spezifischen Erfordernisse der Stelle besonders begründet sein. Die Anfrage muss auch in der Stellenausschreibung enthalten sein.

Während des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber die Herausgabe des Bulletins Nr. 3 nur zum Zwecke der Personalverwaltung verlangen und wenn eine besondere Rechtsvorschrift dies vorsieht. Wenn der Arbeitnehmer jedoch während des Arbeitsverhältnisses eine neue Position beim Arbeitgeber ausüben muss, die eine neue Eignungsprüfung in Bezug auf die spezifischen Bedürfnisse der Stelle erfordert, kann der Arbeitgeber dies erneut beantragen.

Es ist zu beachten, dass ein Arbeitgeber, der unter Verstoß gegen die oben genannten Bedingungen die Ausstellung eines Strafregisters einer natürlichen oder juristischen Person verlangt, mit einer Freiheitsstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von 251 bis 5 000 EUR bestraft werden kann.

Speicherdauer

Der Arbeitgeber darf die Bulletins Nr. 3 oder Nr. 4 seiner neu eingestellten Arbeitnehmer nicht länger als einen Monat ab Abschluss des Arbeitsvertrags aufbewahren. Das Bulletin ist unverzüglich zu löschen, wenn die betroffene Person nicht eingestellt wird.

Während des Arbeitsverhältnisses darf Bulletin Nr. 3 nicht länger als zwei Monate ab Ausstellungsdatum aufbewahrt werden, es sei denn, die gesetzlichen Bestimmungen sehen einen längeren Zeitraum vor. Nach Ablauf der oben genannten Speicherfristen dürfen weder der Auszug noch die darin eingegebenen Daten in irgendeiner Form aufbewahrt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Speicherfristen wird mit einer Geldstrafe von 251 bis 3 000 Euro geahndet.